

WAN FUAD BIN WAN KHALID

lwn

SITI NADERAH BINTI SULIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 18 Januari 2024/6 Rejab 1445H]

Kes Semakan Mal No. 2311-A0010-003-0112

[Semakan terhadap keputusan Permohonan Semakan oleh Hakim Bicara terhadap keputusannya sendiri di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003 & Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019]

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Prosiding semakan merupakan salah satu mekanisme di dalam sistem kehakiman syariah yang boleh digunakan oleh mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan Hakim Bicara melalui syarat dan tapisan tertentu sebagaimana yang digariskan di dalam undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa. Kategori semakan oleh pihak-pihak ini adalah satu dari tiga cabang semakan lain yang kesemuanya adalah bermula dari pihak mahkamah iaitu :

- i- Semakan Oleh Ketua Hakim Syarie/Mahkamah Rayuan Syariah Ke Atas Ke Atas Keputusan/Perintah Mahkamah Tinggi Syariah
- ii- Semakan Oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Ke Atas Ke Atas Keputusan/Perintah Mahkamah Rendah Syariah
- iii- Semakan Oleh Hakim Bicara Terhadap Keputusan/Perintahnya Sendiri

Hal keadaan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa medium Semakan **merupakan hak mahkamah** yang perlu melaksanakan prosesnya dengan **teliti dan cermat serta mematuhi semua tatacara dan peraturan yang telah ditetapkan.**

[2] Dalam kes ini, YA Hakim Bicara telah memaklumkan beliau bercadang untuk memulakan prosiding semakan ke atas keputusannya sendiri dalam kes mal No. Daftar : 10300-003-0263-2022 yang dibuat melalui Borang 5, Memo Memulakan Prosiding Semakan di bawah Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 dengan menyatakan alasan seperti berikut :

“Pemohon telah memfailkan kes permohonan semakan pada 13 April 2022. Walaubagaimanapun, pada 20 Julai 2022, saya telah terkhilaf dalam membuat keputusan dengan meluluskan permohonan dan membatalkan keputusan perceraian dan mengarahkan untuk kes ini dibicarakan semula bagi lafaz cerai di luar Mahkamah di hadapan Hakim Syarie yang lain”.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 14 September 2014 dan bercerai pada 10 Februari 2022 di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Ampang melalui Saman No. : 100012-055-0381-2020.

[4] Semasa prosiding perceraian iaitu pada 9 Mac 2021 Hakim MRS Ampang telah memerintahkan kes dirujuk kepada Jawatankuasa Pendamai (JKP). Setelah laporan JKP diperolehi Mahkamah memerintahkan kes ke Majlis Tahkim (Peringkat Keluarga) pada 21 Disember 2021.

[5] Ketika sesi Majlis Tahkim (Kuasa Penuh) yang berlangsung pada 10 Februari 2022, Responden telah menceraikan Pemohon melalui aplikasi *whatsapp* ***“Siti Naderah Binti Sulin, saya Wan Fuad selaku suami yang sah telah ceraikan awak dengan talak satu pada hari ini”***. Hakim Bicara setelah memanggil pihak-pihak dan Panel Hakam dan setelah dimaklumkan oleh Responden tentang lafaz cerai tersebut telah mengarahkan panel Hakam membaca laporan. Hakim Bicara seterusnya mengarahkan Panel Hakam Responden melafazkan cerai tanpa menangguhkan dahulu prosiding cerai tersebut bagi mengesahkan lafaz cerai yang didakwa oleh Responden.

[6] Responden tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Permohonan Semakan, No. pendaftaran : 10300-003-0263-2022, pada 13 April 2022.

[7] Kes ini telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 20 Julai 2022. Keputusan tersebut adalah seperti berikut :

1. Mahkamah meluluskan permohonan semakan Pemohon berdasarkan seksyen 66 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

2- Mahkamah memerintahkan perintah bertarikh 10 Februari 2022 bagi kes Saman no. 10012-055-0381-2020 adalah dibatalkan dan kes ini perlu dibicarakan semula bagi isu lafaz cerai di luar Mahkamah di hadapan Hakim Syarie yang lain.

[8] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Pemfailan Permohonan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah (MRyS) melalui pendaftaran No. Kes Mal : 2210-A0010-454-001. Permohonan ini telah dibenarkan pada 16 Jun 2023 dengan arahan memfailkan Semakan di dalam tempoh tujuh (7) hari bermula tarikh keputusan tersebut. Seterusnya Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini pada 22 Jun 2023 dengan menyatakan dua alasan seperti berikut :

- i- Bahawa Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan suatu permohonan semakan yang dipohon diluar tempoh pemfailan sebagaimana ditetapkan di dalam Arahan Amalan No. 6 Tahun 2018.
- ii- Bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan semakan yang dipohon oleh Responden tanpa ada Perintah Kebenaran Melanjutkan Tempoh Pemfailan Semakan dilampirkan sebagaimana Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

[9] Kes Semakan dengan No. Daftar : 2306-A0010-003-0060 ini telah diteliti dan diputuskan di peringkat MRyS pada 27 Jun 2023 seperti berikut :

- i- Permohonan Semakan Ditolak
- ii- Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. : 10300-003-0263-2022 dikekalkan.

[10] Asas utama permohonan semakan di MRyS tersebut ditolak adalah kerana apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh MTS dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap MRS tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah. Prinsip yang sama juga terpakai bagi permohonan kebenaran merayu atau menyemak. Justeru itu, Panel Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes tersebut adalah terikat dalam lingkungan bidang kuasa yang diberikan dan telah menolak permohonan semakan yang difailkan oleh Siti Naderah Binti Sulin.

[11] Setelah keputusan MRyS tersebut disampaikan kepada Mahkamah yang keputusannya di rayu, kes ini telah diangkat semula ke MRyS oleh Hakim Bicara yang memohon menyemak keputusannya sendiri melalui Borang 5, Memo Memulakan Prosiding Semakan di bawah Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019.

DAPATAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Berdasarkan kepada penelitian kami terhadap rekod prosiding kes ini, terdapat satu isu utama yang akan kami ulas iaitu :

Isu Pertama : Sama Ada Wujud Kitadakaturan Dalam Pengendalian Prosiding Semakan Di Mahkamah Bicara

a) Kriteria Semakan

[12] Setiap tindakan yang dipilih di Mahkamah mempunyai cara dan kesan yang berbeza. Begitu juga dalam hal untuk memulakan tindakan selepas pihak-pihak tidak berpuas hati dengan satu-satu keputusan Mahkamah di mana terdapat dua pilihan sama ada memfailkan Notis Rayuan atau Notis Permohonan Semakan.

Prinsip yang diterima pakai secara konsisten adalah setiap pihak yang mempunyai hak merayu tidak dibenarkan membuat semakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kes Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Selangor, **Wan Nur Suhaila Binti Wan Abdullah lwn. Yazaly Bin Yahya**, No. Daftar Kes : 10000-003-0146-2021 di mana Panel Hakim Rayuan dalam menegaskan prinsip tersebut telah merujuk kepada perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 :

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

Seterusnya Panel Hakim Rayuan dalam kes ini telah memberikan panduan seperti berikut :

“Berdasarkan panduan yang diberikan melalui para 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [17] di atas adalah jelas menunjukkan bahawa kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalan awal dalam permohonan ini adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan berlaku atau tidak.”

[13] Pada penelitian kami, kes di Mahkamah Rendah Syariah yang keputusannya di semak oleh YA Hakim Bicara berada dalam kategori kes yang telah diputuskan.

Seterusnya, kami lanjutkan dengan meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan mendapati bahawa asas proses semakan dijalankan di MTS adalah Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang keputusannya disemak terkhilaf dari sudut tatacara atau proses perbicaraan dengan tidak menghentikan prosiding lafaz talak oleh Hakim dimana Responden semasa prosiding telah memaklumkan berlaku talak melalui aplikasi *whatsapp*. Sepatutnya pengesahan lafaz talak perlu didengar.

[14] Kami bersetuju sekilas pandang ia berbentuk kekhilafan tatacara atau kecacatan proses perbicaraan namun kami ingin pergi lebih halus dengan mengutarakan persoalan tentang keesahan lafaz talak melalui proses Hakim yang sempurna dan telah diputuskan bagaimana boleh kita katakan batal. Adakah boleh terbatal dengan tindakan Hakim Mahkamah Rendah Syariah sebagaimana yang kami nyatakan sebelum ini tidak menghentikan prosiding Hakim dan mendengar pengesahan lafaz cerai? Jika boleh dimanakah peruntukannya? Adakah persoalan-persoalan ini boleh dijawab hanya dengan melihat rekod prosiding? Pada hemat kami, jawapannya tentulah tidak kerana ia tidak bersifat khilaf yang material. Perlu kami berikan panduan disini dalam menentukan khilaf yang material ini salah satu ukuran yang boleh dibuat adalah melalui persoalan iaitu, : “Adakah isu yang ditimbulkan boleh diputuskan hanya dengan sekadar meneliti rekod prosiding?” Jika jawapannya ya maka proses semakan sesuai dilaksanakan manakala jika jawapannya tidak maka proses rayuan hendaklah mengambil tempat lebih-lebih lagi dalam keadaan kes yang telah diputuskan.

b) Tempoh Masa & Kebenaran Memfailkan Semakan Luar Tempoh

[15] Sesuatu permohonan semakan boleh difailkan oleh mana-mana pihak dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah. Penelitian kami terhadap rekod prosiding kes ini mendapati bahawa kes Saman No. : 100012-055-0381-2020 yang keputusannya disemak telah diputuskan pada 10 Februari 2022 manakala kes semakan No. Pendaftaran : 10300-003-0263-2022 telah difailkan oleh Pemohon pada 13 April 2022. Sehubungan dengan itu kami mendapati bahawa ia **telah melebihi tempoh 30 hari sebagaimana ditetapkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.**

[16] Pada hemat kami, kes yang telah melebihi tempoh pemfailan perlu mendapat kebenaran Mahkamah lebih tinggi yang boleh dibuat melalui permohonan lanjut tempoh pemfailan Notis Permohonan Semakan oleh Pemohon. Perkara ini sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 dan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 Memanjangkan Atau Memendekkan Masa :

“Mahkamah boleh, atas apa-apa terma difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan di bawah Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding”

[17] Keperluan mendengar, menimbang dan memutuskan terlebih dahulu kes permohonan lanjut tempoh sebelum prosiding semakan diteruskan boleh dilihat di dalam kes-kes di MRyS yang telah banyak diputuskan sebelum-sebelum ini seperti

kes **Nadiatul Farhana Binti Kamarul Zaman lwn. Mohd Firdaus Bin Abdul Rashid**, No Daftar kes : 10000-085-0103-2020, **Wan Johairiza Bin Wan Abd Rahman lwn. Masayu Binti Mohammad Hussain**, No. Daftar Kes : 10000-085-0135-2019 dan **Mohd Najuib Bin Abu Hassan lwn. Melor Binti Ripin**, No. Daftar Kes : 14000-099-0028-2021.

[18] Pada hemat kami, tindakan YA Hakim Bicara melaksanakan proses semakan dan mengeluarkan perintah bagi kes yang difailkan diluar tempoh pemfailan tanpa mendengar, meneliti, menimbang dan mengeluarkan perintah kebenaran lanjut tempoh adalah satu tindakan yang **tidak teratur**.

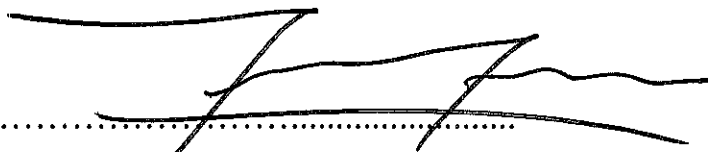
KESIMPULAN

[20] Berdasarkan kepada dapatan kami seperti dinyatakan di atas serta pemerhatian dan penelitian kami terhadap rekod prosiding kes, kami membuat kesimpulan bahawa Prosiding Semakan ini adalah tidak teratur dan tidak selamat untuk kami kekalkan. Walaubagaimanapun demi keadilan kami bersetuju mengarahkan isu lafaz cerai di luar Mahkamah perlu dibicarakan semula di Mahkamah Rendah Syariah.

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit, Ekshibit serta rekod prosiding kes, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Semakan Mal No: 10300-003-0263-2022 **DIBATALKAN**; dan
- [2] Isu lafaz cerai di luar Mahkamah hendaklah dibicarakan semula di Mahkamah Rendah Syariah.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

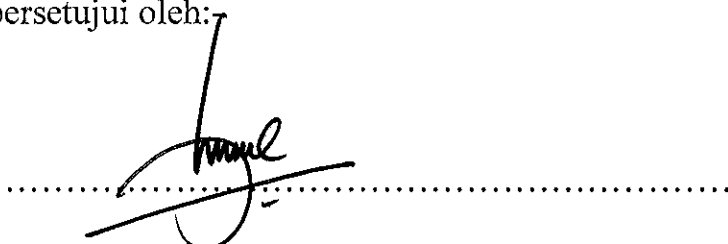
Dipersetujui oleh:-



2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor